

[3] 양수금 청구소송 제기 시 소가 산정 불철저

- 대법원 재판예규 「부대청구가 있는 금전지급청구소송에 있어서의 소송목적의 값 산정요령(재판예규 제889호, 2003. 4. 7.)」 제1조(목적) 및 제2조(부대청구의 범위) 제1항에 따르면 이자, 약정 지연손해금, 법정 지연손해금 등 부대청구는 소송물 가액(이하 '소가'라 함)에 넣지 않도록 되어 있음
 - 따라서, 변호사에게 소송대리를 업무 위임하는 경우에는 원금잔액을 기준으로 소가를 산정³⁾하고, 이자는 부대청구의 방법으로 청구하여야 하며, 인지액 산정 및 변호사 보수는 소가를 기준으로 지급하여야 함
- 그런데, 최근 2년(2015년~2016년) 동안 대구경북지역본부가 수행한 양수금 청구소송 현황을 점검한 결과
 - 채무자 ○○○(□□(□□) △△△△△△△△) 등 4개 차주에 대하여는 [표 4]와 같이 인수채권 원금 잔액(275,541천 원)에 이자(863,969천 원)을 합산한 금액(1,139,510천 원)을 소가로 산정 함으로써
 - 인지액 3,151천 원 상당을 과다 납부 하였으며, 변호사 보수 3,278천 원 상당을 과다 지급하였음

3) 공사가 변호사에게 소송대리를 위임할 때 사용하는 전산 표준 공문 양식에 “3. 소장 작성시 유의사항 : 청구금액은 원리금 계산서상 기준일자까지 이자를 포함하여 청구하는 것을 원칙으로 하되, 소송물가액은 원금 잔액 기준으로 소송인지액을 산정하여 납부”하도록 기재되어 있음

[표 4] 양수금 청구소송 소가 산정 현황

(단위 : 천 원)

차주내역 (차주번호)	채권 원금	사건번호	신청내역			정당내역		
			소가	인지액	변호사 보수	소가	인지액 (차액)	변호사 보수 (차액)

“기재 생략”

【조치할 사항】

- ◇ 대구경북지역본부장은 양수금 청구소송 제기 시 소가를 과다하게 산정하여 소송비용을 낭비하지 않도록 관련 업무를 철저히 하고 직원 직무교육을 실시하시기 바람. (주의)